ОБРАЗЕЦ — реквизиты Сторон заполняются при заключении

ДОГОВОР № ИИ-____
на пилотное подключение ИИ-сотрудника

г. Ростов-на-Дону «___» _____ 20__ г.

_____, именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (самозанятый), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. Термины

1.1. Сотрудник — программа Исполнителя «ИИ-сотрудник g.a.d.» в роли «Продавец»: отвечает покупателям Заказчика в Канале от имени Заказчика и выполняет в Учётной системе операции, перечисленные в Заявке.

1.2. Учётная система — программа Заказчика, указанная в Заявке (например, «1С:Управление нашей фирмой»).

1.3. Канал — мессенджер или иной канал связи Заказчика с покупателями, указанный в Заявке.

1.4. Правила Заказчика — условия, которые Сотрудник соблюдает без согласования с Заказчиком (предельная скидка, доставка, отсрочка, сумма заказа, выше которой решает Заказчик, и т. п.), указанные в Заявке и уточняемые Заказчиком в переписке в ходе Пилота.

1.5. Пилот — 14 (четырнадцать) календарных дней работы Сотрудника у Заказчика, считая с первого дня недели подсказчика.

1.6. Неделя подсказчика — дни 1–7 Пилота: Сотрудник готовит ответы, а отправляет их покупателю сотрудник Заказчика (сам, с правкой или без).

1.7. Ответ — каждое сообщение, подготовленное Сотрудником для покупателя, и каждая операция, выполненная им в Учётной системе.

1.8. Верный ответ — Ответ, в котором цены, остатки, суммы, сроки и условия совпадают с Учётной системой и Правилами Заказчика, нет обещаний сверх Правил Заказчика, а вопрос, который по Правилам Заказчика решает Заказчик, передан Заказчику. Правка стиля и слов без изменения сути не делает Ответ неверным.

1.9. Доля верных — число Верных ответов, делённое на число всех Ответов за период, в процентах.

1.10. Заявка — Приложение № 2 к Договору: Учётная система, Канал, операции, Правила Заказчика, ответственное лицо Заказчика.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель подключает Сотрудника к Учётной системе и Каналу Заказчика по Заявке и обеспечивает его работу в течение Пилота, а Заказчик оплачивает услуги в порядке раздела 4.

2.2. В стоимость Пилота входят: установка расширения в Учётную систему, проверки на копии базы Заказчика, настройка Правил Заказчика, неделя подсказчика, неделя самостоятельной работы, два отчёта, сопровождение в Telegram, оплата сервера и языковой модели на время Пилота.

3. Порядок Пилота

3.1. Подготовка — до 3 (трёх) рабочих дней после поступления предоплаты и предоставления доступа по п. 7.1. Исполнитель устанавливает в Учётную систему расширение: конфигурация Учётной системы не изменяется, расширение отключается и удаляется штатными средствами Учётной системы. Установку подтверждает администратор Заказчика. База Учётной системы не публикуется в интернет: Учётная система сама обращается к серверу Исполнителя по защищённому соединению.

3.2. До подключения к рабочей базе Исполнитель проводит проверки на копии базы Заказчика (поиск товара, цены, остатки, заказ, счёт). Если проверки показали, что для работы нужна доработка, не предусмотренная Заявкой, Исполнитель сообщает об этом Заказчику до подключения к рабочей базе. В этом случае Заказчик вправе отказаться от Договора, и Исполнитель возвращает предоплату полностью.

3.3. Дни 1–7 — неделя подсказчика.

3.4. На 7-й (седьмой) день Исполнитель направляет Заказчику отчёт: число Ответов, Доля верных, перечень неверных Ответов с причиной и что исправлено.

3.5. Дни 8–14 — Сотрудник отвечает покупателям сам. Вопросы, которые по Правилам Заказчика решает Заказчик, Сотрудник передаёт ответственному лицу Заказчика в Telegram.

3.6. На 14-й (четырнадцатый) день Исполнитель направляет Заказчику итоговый отчёт за Пилот по форме п. 3.4.

3.7. Заказчик вправе оспорить оценку любого Ответа в отчёте в течение 3 (трёх) рабочих дней после его получения, указав, какое условие п. 1.8 нарушено. Ответ, по которому Стороны не пришли к согласию, считается неверным.

3.8. Если за период отчёта Ответов меньше 50 (пятидесяти), Пилот по согласию Заказчика продлевается без доплаты до набора 50 Ответов, но не более чем на 14 календарных дней.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Цена Пилота — 64 900 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается: Исполнитель применяет налог на профессиональный доход.

4.2. Предоплата — 32 450 (тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей — в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Договора.

4.3. Вторая часть — 32 450 (тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей — в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения отчёта на 7-й день, если Доля верных в нём — 95 % или больше.

4.4. Если Доля верных в отчёте на 7-й день меньше 95 %, Заказчик вправе по своему выбору прекратить Пилот с возвратом предоплаты по п. 5.3 либо продолжить Пилот, оплатив вторую часть по п. 4.3.

4.5. Оплата — безналичным переводом на счёт Исполнителя. На каждый платёж Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» и направляет его Заказчику.

5. Возврат оплаты

5.1. Если Доля верных за весь Пилот по итоговому отчёту меньше 95 %, Исполнитель возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную за Пилот.

5.2. Если Заказчик отказывается от Договора до начала недели подсказчика, Исполнитель возвращает всю сумму, уплаченную за Пилот.

5.3. Возврат по пп. 3.2, 4.4, 5.1, 5.2 — в течение 5 (пяти) рабочих дней после требования Заказчика, на счёт, с которого поступила оплата. Чек на возвращённую сумму Исполнитель аннулирует.

6. Продолжение после Пилота

6.1. Если по итогам Пилота Заказчик продолжает работу с Сотрудником, Стороны подписывают заявку на подписку по ценам Исполнителя на дату её подписания. Сумма, уплаченная за Пилот, засчитывается в оплату подключения.

6.2. Если Заказчик не продолжает, Исполнитель отключает Сотрудника в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания Пилота, помогает удалить расширение из Учётной системы и уничтожает данные Заказчика по Приложению № 1.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик: предоставляет копию базы Учётной системы для проверок (или доступ к ней) и администратора для установки расширения; заполняет Заявку; назначает ответственное лицо на неделю подсказчика и для вопросов, переданных Сотрудником; отвечает за достоверность цен, остатков и иных сведений в Учётной системе.

7.2. Исполнитель: не изменяет конфигурацию Учётной системы; выполняет в Учётной системе только операции, перечисленные в Заявке; вносит изменения Правил Заказчика, присланные в переписке, в течение 1 (одного) рабочего дня; отвечает на вопросы Заказчика в Telegram в рабочие дни с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

7.3. Сотрудник отвечает покупателям от имени Заказчика. Цены, остатки и суммы Сотрудник берёт только из Учётной системы; сведения, которых в ней нет, покупателю не сообщает, а передаёт вопрос Заказчику.

8. Ответственность

8.1. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой, фактически уплаченной Заказчиком по Договору. Возврат по разделу 5 — единственная мера ответственности Исполнителя за Долю верных ниже 95 %.

8.2. Исполнитель не отвечает за упущенную выгоду, за недостоверные сведения в Учётной системе Заказчика, за перерывы в работе Канала, сети Интернет, оборудования и Учётной системы Заказчика.

9. Конфиденциальность и персональные данные

9.1. Стороны не раскрывают третьим лицам сведения о деятельности друг друга, полученные при исполнении Договора, кроме случаев, предусмотренных законом.

9.2. Персональные данные покупателей Заказчика Исполнитель обрабатывает по поручению Заказчика на условиях Приложения № 1, которое является частью Договора.

10. Срок действия и прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Сообщения, отчёты и Правила Заказчика, направленные в Telegram или по электронной почте, указанным в реквизитах, имеют силу письменных. Договор, подписанный и переданный в виде скан-копии, имеет силу до обмена оригиналами.

10.3. Споры Стороны решают переговорами; срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней. Не решённый переговорами спор передаётся в суд по месту нахождения ответчика.

10.4. Приложения: № 1 — Поручение на обработку персональных данных; № 2 — Заявка; № 3 — форма акта.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

_____

ИНН / ОГРН(ИП) _____

Адрес: _____

Р/с _____

Банк, БИК _____

Telegram / тел. _____

_____ / _____ /

Исполнитель:

Физическое лицо — плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый)

ФИО, ИНН, банковские реквизиты — указываются при заключении

Telegram @gonartur, e-mail paladei702@gmail.com

_____ / _____ /

Приложение № 1
к Договору № ИИ-____ от «___» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Стороны и основание

1.1. Заказчик (оператор персональных данных) поручает Исполнителю обработку персональных данных на условиях настоящего Поручения в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон). Ответственность перед субъектами персональных данных несёт Заказчик, Исполнитель отвечает перед Заказчиком.

1.2. Заказчик обеспечивает законное основание обработки и информирование субъектов персональных данных.

2. Цели обработки

2.1. Ответы покупателям Заказчика от имени Заказчика в Канале; поиск покупателя, оформление заказов и счетов в Учётной системе; передача Заказчику вопросов, которые решает он; отчёты Заказчику и проверка качества Ответов.

3. Субъекты и перечень персональных данных

3.1. Субъекты: покупатели и потенциальные покупатели Заказчика, обратившиеся в Канал, представители покупателей — юридических лиц, работники Заказчика, работающие с Сотрудником.

3.2. Перечень: фамилия, имя, отчество; имя пользователя и идентификатор в Канале; номер телефона; адрес электронной почты; адрес доставки; ИНН (для индивидуальных предпринимателей); содержание переписки в Канале; сведения о заказах, счетах и оплатах из Учётной системы.

3.3. Специальные категории и биометрические персональные данные не обрабатываются.

4. Действия с персональными данными

4.1. С использованием средств автоматизации: сбор (получение из Канала и Учётной системы), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление) Заказчику и в Учётную систему Заказчика, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

5. Место обработки и языковая модель

5.1. Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных ведутся в базах данных на сервере, расположенном на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 18 Закона).

5.2. Для подготовки текста Ответа Исполнитель направляет текст переписки поставщику языковой модели. До отправки Исполнитель заменяет метками номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН из 12 цифр, фамилию, имя и отчество, а также имя из контакта, присланного в Канале. Значения меток подставляются обратно только на сервере Исполнителя. Сведения, которые покупатель сам написал в свободной форме и которые не распознаны как перечисленные (например, имя без отчества), могут остаться в тексте.

5.3. Поставщик языковой модели может обрабатывать направленный ему текст за пределами Российской Федерации. Если Заказчик требует исключить передачу текста переписки за пределы Российской Федерации, он сообщает об этом до начала Пилота, и Стороны отдельно согласуют языковую модель, работающую на серверах в Российской Федерации.

5.4. Исполнитель вправе привлекать для обработки только: хостинг-провайдера сервера по п. 5.1 и поставщика языковой модели по пп. 5.2–5.3. Привлечение иных лиц — с письменного согласия Заказчика.

6. Обязанности Исполнителя

6.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, принципы и правила обработки, предусмотренные Законом, и требования ст. 18.1 и ст. 19 Закона.

6.2. Обеспечивать безопасность персональных данных при обработке, в том числе: доступ к серверу — только по ключу; передача данных между Учётной системой, Каналом и сервером — по зашифрованному соединению; отдельная база данных и отдельный ключ доступа для Заказчика; доступ к данным — только у Исполнителя и привлечённых им лиц, связанных обязательством конфиденциальности; резервное копирование сервера.

6.3. Не использовать персональные данные и переписку Заказчика в иных целях, в том числе для работы с другими клиентами Исполнителя.

6.4. Уведомлять Заказчика о неправомерной или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) персональных данных, повлёкшей нарушение прав субъектов (ч. 3.1 ст. 21 Закона), не позднее 12 (двенадцати) часов с момента её выявления, с описанием причин, предполагаемого вреда и принятых мер.

6.5. По запросу Заказчика в течение срока действия Поручения в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение требований настоящего Поручения.

6.6. Обращения субъектов персональных данных, поступившие Исполнителю, передавать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня; по указанию Заказчика уточнять, блокировать или уничтожать персональные данные в течение 3 (трёх) рабочих дней.

7. Срок поручения и уничтожение

7.1. Поручение действует в течение срока действия Договора и заключённой после него подписки.

7.2. По окончании действия Поручения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней уничтожает персональные данные, полученные по Договору, на своём сервере и сообщает об этом Заказчику. Данные в Учётной системе и Канале Заказчика остаются у Заказчика.

Заказчик:

_____ / _____ /

Исполнитель:

_____ / _____ /

Приложение № 2
к Договору № ИИ-____ от «___» _____ 20__ г.

ЗАЯВКА НА ПИЛОТ

Учётная система (вид, версия, где работает: свой сервер / файловая база / облако)	
Канал (Telegram-бот, Telegram Business и др.)	
Роль	Продавец
Операции в Учётной системе (отметить)	☐ поиск товара, цен, остатков и аналогов ☐ поиск и создание покупателя ☐ создание заказа покупателя ☐ проведение заказа покупателя ☐ счёт на оплату ☐ проверка оплаты и долга покупателя
Правила Заказчика: предельная скидка без согласования, %	
Правила Заказчика: сумма заказа, выше которой решает Заказчик, ₽	
Правила Заказчика: доставка, самовывоз, отсрочка, иное	
Часы ответов Сотрудника (круглосуточно / по расписанию)	
Ответственное лицо Заказчика (ФИО, Telegram)	
Прошлые переписки для настройки голоса Сотрудника (передаются / нет)	

Правила Заказчика, не указанные в Заявке, Заказчик сообщает в переписке; до их получения такие вопросы Сотрудник передаёт Заказчику.

Заказчик:

_____ / _____ /

Исполнитель:

_____ / _____ /

Приложение № 3
к Договору № ИИ-____ от «___» _____ 20__ г.
(форма)

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ___

от «___» _____ 20__ г.

Заказчик и Исполнитель составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги по Пилоту по Договору № ИИ-____: Сотрудник подключён к Учётной системе и Каналу по Заявке, проведены неделя подсказчика и неделя самостоятельной работы, направлены отчёты на 7-й и 14-й день.

Доля верных за Пилот по итоговому отчёту: _____ %.

Стоимость услуг: _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается (налог на профессиональный доход).

Услуги оказаны в полном объёме, Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

Заказчик:

_____ / _____ /

Исполнитель:

_____ / _____ /